

감사결과처분요구서

일련번호	7	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○국립공원사무소 (□□□□□□□□) ○○국립공원사무소	처분요구일자	2020.07.27. 2020.07.27.	회신기일	2020.08.26. 2020.08.26.

□□□ □□□□□, ○○립공원사무소

(신분상 주의, 행정상 통보)

제 목 고발 업무 처리 부적정

관 계 기 관 □□□ □□□□□, ○○국립공원사무소

내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 고발 업무 처리 부적정 현황

(2017.04.22.~2020.05.감사일 현재.)

건 명	장 소(용도지구)	행위일	적발일	고발일	자연공원법 위반내용	적용법조	비고
자연공원법 위반	○○□□시○○동 산74-2 산적 산80 (자연환경지구)	19.03월경	19.04.13. (보고일: 19.04.23.)	19.04.25.	○ 토지형질변경: 1,500㎡ ○ 수목훼손 - 소나무 1주(직경 28mm) - 참나무 3주(직경 10-30mm)	자연공원법 제82조제2호 (자연공원법 제23조제1항 제3호 및 제7호 위반)	.

○ 공단「국립공원 내 불법·무질서행위 단속규칙」 제11조(가중처벌)에 의거,
‘공원구역(공원자연보존지구 및 공원자연환경지구의 경우에 한한다.)에서
토지를 300㎡이상 불법형질변경한 자에 대하여는 「환경범죄 등의 단속 및
가중처벌에 관한 법률」 제4조제2항에 따라 가중처벌을 요청’ 하여야 하며

- 또한 2242-20237호(2004.04.24.)호 『국립공원 내 위법시설물 정비 및 무질서
행위 단속계획』에 따르면 ‘300㎡이상 불법형질변경 행위에 대하여는 「자연
공원법」 및 「환경범죄의 단속에 관한 특별조치법」을 함께 적용하여 고발’
하도록 지시하였음

○ ○○국립공원사무소는 2019년 4월 25일 자연공원법 위반행위로 고발 조치한
“불법 토지형질변경 및 수목훼손” 건의 불법 업무를 처리함에 있어 불법

토지형질변경 면적이 1,500㎡로 「환경범죄의 단속에 관한 특별조치법」을 적용하여 가중처벌 요청하여야 함에도 「자연공원법」만을 적용하여 고발한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 신분상 주의1 (단기조치: 1개월 이내) 【□□□ □□□□□】

- 고발 업무 처리 부적정

〔관련자〕

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고
1	일반직 ○	□□□	☒☒	○○국립공원사무소	주의	2019.01.24. ~ 현재

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련